

TEMA 9 PARTE GENERAL

Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell: El President o Presidenta de la Generalitat: elección y estatuto personal. Atribuciones. El Consell: composición. Atribuciones y funcionamiento. La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Relaciones entre el Consell y Les Corts.

El Estatut d'Autonomia en su artículo 20 considera como parte de la Generalitat, definida como conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana a la figura del President de la Generalitat.

Artículo 20.

1. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat.
2. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell.
3. Son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social.

El Estatut d'Autonomia recoge la figura del President de la Generalitat en su Título III, Capítulo III, artículos 27 y 28; mientras que la ley del Consell lo hace en su Título I, capítulos I y II, artículos 1 a 12

*NOVEDAD: La reforma del Estatut d'Autonomia por la Ley Orgánica 1/2006 y de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, por la Ley 12/2007, de 20 de marzo han recogido una trascendente novedad, de profundo contenido político, respecto a la institución del President de la Generalitat, que se concreta en la **facultad de disolución anticipada de Les Corts por el President de la Generalitat**. Por otra parte, la ley del Consell se ha adaptado al Estatut d'Autonomia en lo concerniente al procedimiento de investidura del President de la Generalitat.*

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ELECCIÓN

ESTATUTO
AUTONOMIA

Artículo 27. (*reproducido en el artículo 2 Ley del Consell*)

1. El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de **entre sus miembros** y nombrado por el Rey. La facultad de presentar candidatos corresponde a los Grupos Parlamentarios. En todo momento se atenderá a lo que regula el presente Estatuto y el Reglamento de Les Corts.
2. Después de cada renovación de Les Corts, y en los otros casos en los que así proceda, **el Presidente de Les Corts**, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria, **propondrá un candidato a la Presidencia de la Generalitat**, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los Grupos Políticos.
3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, **expondrá ante Les Corts el programa político** de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el Reglamento de Les Corts.

Artículo 27.

4. Para la elección hace falta la **mayoría absoluta** de los miembros de derecho de Les Corts en **primera votación**. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá **cuarenta y ocho horas después** y será suficiente la **mayoría simple** para ser elegido.
5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán **sucesivas propuestas** en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el punto 2. El Presidente de Les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas.
6. **Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura**, ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, **el Presidente de Les Corts**, por acuerdo de la Mesa, **disolverá la Cámara y el President de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones**.
7. Se procederá nuevamente a la elección del President de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo, en los casos de **renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza**.

Artículo 3.

Elegido el President de la Generalitat, el Presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» en el **plazo de diez días**.

Artículo 4.

El President electo comenzará a ejercer sus funciones a partir del día de la **publicación en el «Boletín Oficial del Estado»** de su nombramiento por el Rey.

Artículo 5.

El President de la Generalitat deberá **prometer o jurar acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía** de la Comunitat Valenciana en las primeras Corts a celebrar en Valencia tras su nombramiento por el Rey. En las mismas efectuará una «Proposición» de su programa de gobierno sin que el mismo sea objeto de debate.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 6.

El cargo de President de la Generalitat es **incompatible** con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de Diputado de Les Corts; también es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 7.

El President de la Generalitat es **responsable políticamente** ante Les Corts.

ESTATUTO
AUTONOMIA

Artículo 47.

Les Corts pueden exigir la responsabilidad política del President de la Generalitat mediante la adopción de una **moción de censura**, conforme a lo dispuesto en artículo 28.2 y 3 del Estatut d'Autonomia.

Artículo 28 Estatuto:

El President es responsable políticamente ante Les Corts. Éstas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas y que deberá incluir un candidato a la Presidencia.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL

ESTATUTO
AUTONOMIA

Artículo 31 Estatuto:

La **responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell** y, en su caso, la del **President** se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados.



Artículo 23 Estatuto:

Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Igualmente, gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.

Artículo 8.

El President de la Generalitat **cesa** por las siguientes causas:

- a) Por renovación de Les Corts a consecuencia de unas elecciones autonómicas.
- b) En los casos de aprobación de una moción de censura.
- c) En los casos de denegación de una cuestión de confianza.
- d) Por dimisión o renuncia.
- e) Por pérdida de la condición de Diputado de Les Corts.
- f) Por incompatibilidad declarada por Les Corts y no subsanada en el plazo de diez días.
- g) Por incapacidad permanente declarada por Les Corts.
- h) Por fallecimiento.

El President de la Generalitat **continuará sus funciones** hasta que, producida la nueva elección estatutaria del President, se publique su nombramiento por el Rey en el «Boletín Oficial del Estado».

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 8.

En los supuestos de **incapacidad y fallecimiento** asumirá las funciones del President de la Generalitat,

- **en cuanto más alto representante de la Comunitat Valenciana** y ordinaria del Estado, el Presidente de Les Corts, y
- **en cuanto President del Consell**, los Vicepresidentes según su orden o, en su defecto, según su antigüedad ininterrumpida en el cargo. Si no hubiera Vicepresidentes, asumirá las funciones de President del Consell el Conseller más antiguo.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL



prerrogativas

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 9.

El President de la Generalitat gozará de las siguientes prerrogativas:

- a) Tratamiento de **muy honorable**.
- b) Que le sean rendidos los honores que, en razón a la dignidad de su cargo, le corresponda, con arreglo a lo que establezcan las normas vigentes en la materia.
- c) **Presidir todos los actos** celebrados en el territorio de la Comunitat Valenciana a los que concurra, salvo lo dispuesto en la legislación del Estado.
- d) Utilizar la **bandera de la Comunitat Valenciana** como **guión**.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ELECCIÓN Y ESTATUTO
PERSONAL

DEF.-

ESTATUTO PERSONAL



prerrogativas

Ley 6/2002 de Estatuto de los ex
Presidentes de la Generalitat
Valenciana

Artículo 4.

*los expresidentes de la Generalitat serán **miembros natos del Consell Jurídic Consultiu** de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años, cuando hayan ejercido el cargo de President por un periodo igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de President, con un mínimo de 2 años.*

Tal condición será incompatible con el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en las Administraciones Públicas y cuando concurren los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos. Cuando los miembros natos pasen a desempeñar puestos que resulten incompatibles, mientras perdure tal situación quedarán suspendidos los plazos a los que se refiere el párrafo anterior.

En todo caso la percepción de las retribuciones correspondientes a la condición de miembro nato del CJC será incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público.

Artículo 28. (*reproducido en el artículo 2 Ley del Consell*)

1. El President de la Generalitat, que también lo es del Consell:
 - Dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste
 - Ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana,
 - Ostenta la representación ordinaria del Estado en la Comunitat Valenciana. (...)

Artículo 10.

Al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, le corresponden las siguientes funciones:

- a) La **representación legal** de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las facultades conferidas por las normas a otros órganos de la Generalitat.
- b) Mantener las **relaciones** con las otras Instituciones del Estado, sin perjuicio de las facultades atribuidas al respecto a los consellers.
- c) **Firmar los Convenios y Acuerdos de cooperación** con la Administración del Estado y las demás Comunidades Autónomas.
- d) **Nombrar los altos cargos** de la Comunitat Valenciana que las Leyes determinen.
- e) **Solicitar de las Cortes Generales**, previo acuerdo de Les Corts, **la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal**, de conformidad con el artículo 150.1 de la Constitución y el artículo 60.1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Como máximo representante de la Comunidad Autónoma

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 10.

.....

- f) **Solicitar de la Administración del Estado**, previo acuerdo del Consell, la **transferencia o delegación de competencias** previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 60 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- g) Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social.
- h) **Designar representante** de la Comunitat Valenciana en el Patronato del **Archivo de la Corona de Aragón**.
- i) Representar a la Comunitat Valenciana en el **Comité de las Regiones** de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.3.c) del Estatut d'Autonomia.

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT

ATRIBUCIONES

DEF.-

Como representante ordinario del Estado

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 11.

Corresponde al President de la Generalitat, en su condición de **representante ordinario del Estado** en la Comunitat Valenciana, **promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Generalitat y disponer lo necesario para su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», en el plazo de quince días de su aprobación, y en el «Boletín Oficial del Estado».**

Artículo 12.

1. El President de la Generalitat dirige y coordina las acciones del Consell, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de cada Conseller en su gestión; a tal efecto le corresponde:
 - a) Establecer las **directrices generales** de la acción del Consell.
 - b) **Crear, modificar y suprimir** las Consellerías y las Secretarías Autonómicas.
 - c) **Nombrar y separar** a los Vicepresidentes y Consellers.
 - d) **Convocar al Consell**, fijar el orden del día, presidir sus reuniones, dirigir sus deliberaciones y levantar sus sesiones.
 - e) Nombrar representantes del Consell en las instituciones y entidades que legalmente corresponda.

Artículo 12.

- f) **Coordinar el programa legislativo** del Consell.
- g) **Firmar los decretos** del Consell.
- h) Coordinar la ejecución de los acuerdos del Consell.
- i) Resolver la sustitución de los miembros del Consell en los casos de ausencia o enfermedad.
- j) **Resolver los conflictos de atribuciones** entre las distintas Consellerías.
- k) Impartir instrucciones a los miembros del Consell.
- l) Previa deliberación del Consell, **plantear ante Les Corts, en escrito motivado, la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia.**
- m) **Disolver Les Corts y convocar elecciones a las mismas, previo acuerdo del Consell.**

Artículo 12.

- n) Proponer, en el marco de la legislación estatal, la celebración de **consultas populares** en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.
- o) Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes, así como aquellas que no vengan expresamente atribuidas a otros órganos o instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

2. El President de la Generalitat podrá **asignarse aquellas materias que considere oportuno, pudiendo disponer de la estructura orgánica adecuada para el desarrollo de sus funciones.**

En el supuesto en que el President nombre Vicepresidente o Vicepresidentes del Consell sin Conselleria asignada o **Consellers sin cartera**, éstos se integrarán en la estructura de la Presidencia, pudiéndoles ser adscritas las Secretarías Autonómicas y centros directivos que se consideren oportunos para llevar a cabo sus funciones.

COMPOSICIÓN

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 13.

El Consell es el órgano colegiado que ostenta la **potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la Administración** de la Generalitat.

Artículo 14.

1. El Consell se **compone** del **President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Consellers.**
2. A las reuniones del Consell podrán asistir los Secretarios Autonómicos cuando sean convocados.

Artículo 15.

1. El President de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios **Vicepresidentes** del Consell, que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el President.

Los **Vicepresidentes** podrán ser titulares de uno de los Departamentos en los que se divida la Administración Autonómica, en cuyo caso ostentarán, además, la condición de Conseller, o bien no tener ningún Departamento asignado, en cuyo caso no tendrán funciones ejecutivas propias.

Artículo 15.

Los **Vicepresidentes**, como miembros del Consell, asumirán las funciones de la Presidencia del Consell en caso de ausencia, vacante o enfermedad del President, según su orden.

Cuando no existan Vicepresidentes, será sustituido por el Conseller que el President designe **expresamente**, y en su defecto, por el Conseller que más tiempo lleve ininterrumpidamente en el cargo, y en caso de igualdad, según el **orden de precedencia** de las Consellerías establecido en el Decreto de creación de las mismas.

Los **Vicepresidentes**, como órganos de apoyo y asesoramiento del President, ejercerán las **funciones** que les encomiende o delegue el President.

Asimismo, el President podrá asignarles las funciones de dirección, impulso y coordinación política de aquellas materias que considere oportunas.

Las ausencias temporales del President de la Generalitat, superiores a un mes, se comunicarán a Les Corts.

Artículo 15.

2. El President podrá nombrar uno o varios Consellers sin cartera.
3. El President de la Generalitat nombrará, entre los Vicepresidentes o los Consellers, un Secretario del Consell, para que ejerza las funciones establecidas en esta Ley.

El President podrá designar de entre los miembros del Consell un portavoz.

En materia de política general

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 16.

En materia de política general de la Generalitat corresponden al Consell las siguientes competencias:

- a) Determinar las **directrices de la acción de Gobierno**, de acuerdo con lo que establezca al respecto el President de la Generalitat.
- b) La planificación y desarrollo de la política valenciana.
- c) El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de Les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las Diputaciones Provinciales y demás entes locales.
- d) Ejercer las competencias en materia de **acción exterior** atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomia.

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas

Artículo 17.

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas, compete al Consell:

- a) Nombrar y separar a los **altos cargos** de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente.
- b) **Designar o proponer**, en su caso, al Gobierno del Estado las personas que han de formar parte de los **órganos de la Administración de las Empresas públicas u otras Instituciones** de carácter económico o financiero de titularidad estatal implantadas en el ámbito territorial de la Generalitat, así como designar a dichos representantes en este tipo de Empresas o Instituciones dependientes de la Comunitat Valenciana, salvo que por la Ley se atribuya la designación a otro órgano.
- c) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de las **Diputaciones Provinciales, Organismos e Instituciones y demás entes locales**, en cuanto que ejecuten competencias delegadas de la Generalitat.

Artículo 17.

- d) **Aprobar las directrices de coordinación que habrán de aplicar las Diputaciones Provinciales** en las materias declaradas de interés general para la Comunitat Valenciana, así como atribuir a los distintos órganos de la Administración de la Generalitat el ejercicio de las competencias de información, comprobación y control que de aquéllas se deriven.
- e) Proponer a Les Corts, para su debate y aprobación, **los convenios y acuerdos de colaboración** con el estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
- f) Suscribir convenios y **acuerdos de cooperación** con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas sin perjuicio de su debate y previa aprobación por Les Corts y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera.

En uso de sus funciones ejecutivas y administrativas

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 17.

- g) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas o, en su caso, crearlas, para el ejercicio de competencias de la Generalitat.
- h) Proponer ante el órgano competente la convocatoria de concursos y oposiciones para cubrir plazas vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
- i) Participar en la **fijación de demarcaciones correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles, demarcaciones notariales** y número de Notarios, así como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. **Nombrar a los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles**, de conformidad con las leyes del Estado.

Artículo 18.

Las funciones del Consell en materia normativa se concretan en las siguientes competencias:

- a) Proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- b) La **iniciativa legislativa**, mediante la aprobación de los **proyectos de ley** para su remisión a Les Corts acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. El Consell podrá retirar el proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación ante Les Corts, siempre que no hubiere recaído acuerdo final de éstas.
- c) Dictar **decretos legislativos** en los términos y con las formalidades previstas en la presente Ley. Para el control de esta legislación delegada por Les Corts, se estará a lo dispuesto en su Reglamento.
- d) Dictar **decretos-leyes**, conforme a lo establecido en el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia.

Artículo 18.

- e) Elaborar los **proyectos de ley de presupuestos** de la Generalitat para ser presentados a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. A esta competencia se añaden las demás facultades estatutarias en materia presupuestaria.
- f) Ejercer la **potestad reglamentaria**, de acuerdo con la Constitución Española, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y las Leyes.
- g) Emitir **deuda pública** para gastos de inversión, previo acuerdo de Les Corts.

En relación con la actividad parlamentaria

Artículo 19.

En relación con la actividad parlamentaria, el Consell tiene las siguientes atribuciones:

- a) Proponer a Les Corts, a través de su President, la celebración de **sesiones extraordinarias**. En esta petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada.
- b) Deliberar sobre la **cuestión de confianza** que pueda plantear el President de la Generalitat a Les Corts sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley.
- c) Adoptar el **previo acuerdo sobre la disolución** de Les Corts que pueda plantear el President de la Generalitat, según el artículo 28.4 del Estatut d'Autonomia.

En relación con las competencias del Estado y otras CC.AA

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 20.

En relación con las competencias del Estado y otras Comunidades Autónomas el Consell podrá:

- a) Acordar la **interposición de recursos de inconstitucionalidad**.
- b) Plantear **conflictos de competencia** en oposición al Estado o a otra Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional,
- c) Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a la Comunitat Valenciana.
- d) Comparecer en los **conflictos de competencias** a que se refiere el **apartado c) del artículo 161** de la Constitución cuando así lo determinen, por mayoría absoluta, Les Corts.

Artículo 21.

Corresponde al Consell el ejercicio de las **competencias** estatutarias y legales de carácter ejecutivo y reglamentario que vengán atribuidas a la Generalitat o a la Comunitat Valenciana y **no estén expresamente atribuidas** a otros órganos o Instituciones de las mismas.

Artículo 22.

El **Secretario** levantará acta de los acuerdos del Consell.

Artículo 23.

Las sesiones del Consell tendrán **carácter reservado**; sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.

Artículo 24.

1. El Consell podrá constituir Comisiones Delegadas, de carácter permanente o temporal, que estudiarán y resolverán materias de interés común a algunos Departamentos.
2. La composición, funciones y materias sobre las que versará se determinarán en sus Decretos de creación. Su régimen de funcionamiento se ajustará, en todo caso, a los criterios que rigen para el Consell en cuanto a la convocatoria y carácter de las sesiones.
3. Podrán formar parte de las Comisiones Delegadas del Consell el President, los Vicepresidentes y los Consellers. Asimismo, los Secretarios autonómicos podrán integrarse en estas Comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.

Artículo 25.

El Consell podrá crear Comisiones interdepartamentales integradas por altos cargos de la Administración valenciana para el estudio, coordinación, programación y, en su caso, propuestas de resolución de la actividad interdepartamental en materias sectoriales comunes. Estas Comisiones tendrán las facultades que les atribuya su Decreto de creación. Su funcionamiento se regulará también por Decreto.

Artículo 26.

1. El Consell podrá crear la Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que no sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales.
2. Dicha Comisión estará integrada, en todo caso, por los Subsecretarios y por los Secretarios autonómicos que, por sus funciones o asuntos a tratar, así se requiera, en los términos que se establezca en la norma de creación.
3. La Comisión será presidida **por el miembro del Consell que ostente la condición de Secretario del Consell.**

INICIATIVA LEGISLATIVA

Artículo 42.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponderá al Consell ejercer la iniciativa legislativa mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de Ley a Les Corts.
2. La Consellería competente elaborará el correspondiente **anteproyecto de Ley**. En el caso de que la materia objeto de regulación afecte a varias Consellerías, el Consell podrá designar de su seno el miembro del mismo que asuma la coordinación.
El anteproyecto irá acompañado de los estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad, así como de una memoria económica sobre la estimación del coste previsto.
3. Será preceptivo, en todo caso, el **informe del subsecretario o subsecretarios competentes**.
Igualmente, se requerirá el informe preceptivo de la **Abogacía General** de la Generalitat.

Artículo 42.

INICIATIVA LEGISLATIVA

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

4. El Conseller elevará el anteproyecto al Consell para que éste decida sobre los trámites posteriores.
El Consell determinará **las consultas y dictámenes** que resulte conveniente solicitar, sin perjuicio de los que sean legalmente preceptivos.
5. Cumplidos los trámites anteriores, el Conseller competente, o aquel que haya asumido la coordinación, lo elevará de nuevo al Consell para su aprobación como proyecto de Ley, acompañándolo de la documentación prevista en los apartados precedentes.
6. El Consell podrá prescindir de los trámites previstos en el apartado 4 del presente artículo, con excepción de aquéllos que tengan carácter preceptivo, cuando razones de urgencia así lo aconsejen. En este caso, aprobará directamente el proyecto de Ley y lo remitirá a Les Corts.
7. Los **proyectos de Decreto Legislativo** serán elaborados siguiendo los trámites establecidos en el presente artículo, debiendo respetarse en todo caso las directrices y límites dispuestos por Les Corts en la correspondiente Ley de Bases, en caso de formación de textos articulados, o Ley Ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo.

POTESTAD REGLAMENTARIA

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 31.

El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.

Artículo 32.

Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente **jerarquía**:

1. Decretos del Consell.
2. Decretos del President.
3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell.
4. Órdenes de Consellerías.
5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

Artículo 33.

Adoptarán la forma de **Decreto del Consell**:

1. Las disposiciones de carácter general emanadas del Consell.
2. Los actos singulares emanados del Consell, cuando así lo exija una norma legal o reglamentaria, o lo disponga el propio Consell.

Los Decretos del Consell serán firmados por el President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes.

Artículo 34.

Adoptarán la forma de **Decreto del President**:

1. Las disposiciones de carácter general que dicte en el ejercicio de sus competencias.
2. Los actos singulares cuando lo exija alguna disposición legal o reglamentaria o lo disponga el propio President, y en especial los referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos Consellers.

POTESTAD REGLAMENTARIA

Artículo 35.

Las disposiciones y resoluciones que adopten la forma de Decreto se publicarán en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».

Artículo 36.

Adoptarán la forma de **Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell** las disposiciones de carácter general emanadas de las mismas en los términos de sus Decretos constitutivos. Serán firmadas por el Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.

Artículo 37.

Adoptarán la forma de **Orden de Conselleria** las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.

POTESTAD REGLAMENTARIA

Artículo 38.

Los Secretarios autonómicos y los órganos directivos de la Administración Valenciana, en cuanto se refiere a organización interna de sus propios servicios, podrán dictar **instrucciones y órdenes de servicio**.

Artículo 39.

En el ejercicio de la potestad reglamentaria **no se podrá**:

1. Establecer penas ni imponer exacciones, tasas parafiscales y otras cargas similares.
2. Imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por una Ley.
3. Restringir derechos individuales, salvo en el marco de las Leyes.

POTESTAD REGLAMENTARIA

Artículo 40.

Son **nulos de pleno derecho** los preceptos de las disposiciones generales:

1. Que se opongan a lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.
2. Que infrinjan los de otras de jerarquía superior.
3. Regulen materias reservadas a la Ley, salvo autorización expresa de la misma.
4. Que contravengan las limitaciones establecidas en el artículo 39.

Artículo 41.

Las **resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general**, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

Artículo 43.

POTESTAD REGLAMENTARIA

1. En la elaboración de los Reglamentos se seguirán los trámites siguientes:
 - a) El órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, así como una memoria económica sobre la estimación del coste previsto que pueda incidir en la administración.
 - b) Una copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y Consellerías en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de diez días, emitan informe.

Artículo 43.

POTESTAD REGLAMENTARIA

- c) Cuando el proyecto normativo afecte a la **esfera de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos**, se dará **audiencia** al objeto de que en el **plazo de quince días** puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas. No obstante, cuando el grupo de personas a las que pueda afectar el contenido de la disposición esté representada por organizaciones o asociaciones legalmente constituidas que tengan encomendada la defensa de sus intereses, se entenderá cumplido el presente trámite con la consulta a dichas entidades. Los plazos indicados en el apartado precedente podrán ser reducidos a **siete días por razones de urgencia**.
- No obstante, en los supuestos en que hayan participado en el proceso de elaboración del Reglamento las **organizaciones o asociaciones** que ostenten la representación de colectivos o intereses sociales que puedan verse afectados por la disposición, así como en aquéllos en que **graves razones de interés público**, apreciadas por el órgano competente para la tramitación, así lo aconsejen, **se podrá omitir el trámite de audiencia** regulado en el presente apartado, dejando constancia de todo ello debidamente en el expediente.

Artículo 43.

POTESTAD REGLAMENTARIA

- d) Durante la tramitación del procedimiento, se recabarán todos aquellos informes que se consideren necesarios, así como las autorizaciones y dictámenes previos que sean preceptivos en relación con el objeto del Reglamento.
 - e) Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el **informe de la Abogacía General de la Generalitat**.
 - f) Emitido el informe al que se refiere el párrafo anterior, el expediente será remitido al **Consell Jurídico Consultivo** de la Comunitat Valenciana para que evacue el pertinente dictamen en aquellos supuestos previstos legalmente.
 - g) Concluida la tramitación del expediente, éste será remitido al Conseller para su aprobación, o bien para su elevación al Pleno del Consell cuando sea éste el órgano competente.
2. En aquellos Reglamentos que versen exclusivamente sobre **materias organizativas de la Presidencia y las Consellerías**, no serán preceptivos los trámites previstos en los apartados c), e) y f) del epígrafe anterior.
3. Las disposiciones de carácter general entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», salvo que en las mismas se disponga otra cosa.

Del impulso y control de la acción
del Consell

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 44.

1. El Consell, a través del President, realizará ante Les Corts, **en el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual en el mes de septiembre**, una **declaración de política general**, que será seguida de **debate** y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones.

Los años en que se celebre debate de investidura bien por la celebración de elecciones a Les Corts, bien por cualquier otra causa, no tendrá lugar el debate de política general.

2. Igualmente, el Pleno puede celebrar debates generales sobre la acción política y de gobierno a iniciativa del President del Consell o por acuerdo de Les Corts. Estos debates, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de Les Corts, pueden también concluir con la aprobación de resoluciones.

Del impulso y control de la acción del
Consell

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 45.

1. Los miembros del Consell, a petición propia o por acuerdo de Les Corts, deberán **comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus Comisiones** para informar de la política del Consell en materias de su Departamento, de aspectos parciales de la misma o de un asunto determinado y para atender los ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones que se formulen en los términos que prevea el Reglamento de Les Corts.
2. El Consell proporcionará a Les Corts los **datos, informes o documentos** que éstas precisen a través de la Presidencia de Les Corts. El Consell deberá facilitar la información o documentación solicitada en un plazo no superior a treinta días o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan.
3. Los miembros del Consell tienen **acceso a las sesiones de Les Corts** y la facultad de hacerse oír en ellas. Asimismo, a petición propia o cuando así se solicite por Les Corts, deberán comparecer ante las mismas para informar sobre un asunto determinado o celebrar una sesión informativa.

Del impulso y control de la acción del
Consell

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 45.

4. La relación ordinaria entre el Consell y Les Corts se canalizará a través de la **Presidencia de la Generalitat** y del **representante del Consell en la Junta de Portavoces**.
5. Los **Secretarios autonómicos** podrán comparecer ante las Comisiones, a iniciativa propia y siempre por requerimiento de la Comisión, para informar de la materia objeto de debate y para responder preguntas en la forma que establezca el Reglamento de Les Corts.

Artículo 46.

El Consell responde **solidariamente** de su gestión política ante Les Corts, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. La responsabilidad del Consell es exigible por medio de la moción de censura y de la cuestión de confianza.

De la moción de censura

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 47.

Les Corts pueden exigir la responsabilidad política del President de la Generalitat mediante la adopción de una moción de censura, conforme a lo dispuesto en **artículo 28.2 y 3 del Estatut d'Autonomia**.

ESTATUTO
AUTONOMIA

2. El President es responsable políticamente ante Les Corts. Éstas pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la adopción por **mayoría absoluta** de la moción de censura, propuesta como mínimo por la quinta parte de los Diputados y Diputadas y que **deberá incluir un candidato** a la Presidencia.

La moción de censura no podrá ser votada hasta **cinco días después** de su presentación. Durante los **dos primeros días** de este plazo podrán presentarse propuestas alternativas.

3. Si la moción de censura no es aprobada, los signatarios de ésta no podrán presentar otra durante el **mismo período de sesiones**. Si es aprobada, el President y el Consell cesarán en sus funciones, y el candidato incluido en aquélla será nombrado President de la Generalitat por el Rey.

De la moción de censura

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 47.

Les Corts pueden exigir la responsabilidad política del President de la Generalitat mediante la adopción de una moción de censura, conforme a lo dispuesto en artículo 28.2 y 3 del Estatut d'Autonomia.

Artículo 48.

La moción deberá ser propuesta, al menos, por la quinta parte de los Diputados en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura. Admitida a trámite, la Mesa de Les Corts dará cuenta de su presentación **al President de la Generalitat y a los síndicos de los grupos parlamentarios.**

De la moción de censura

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 49.

1. Dentro de los **dos días siguientes** a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas que deberán reunir los mismos requisitos que la moción de censura inicial, y éstas quedarán sometidas a los mismos trámites señalados para aquélla.
2. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran como **mínimo cinco días desde su presentación**.
3. El debate y votación de la moción de censura se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
4. Si se aprobase una moción de censura, para la que se requiere el voto favorable de la **mayoría absoluta** de los miembros de Les Corts, no se someterán a votación las restantes que se hubieran presentado como mociones alternativas.

De la moción de censura

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 50.

1. Cuando la Cámara aprobase una moción de censura, **el candidato** incluido en la misma **se entenderá investido** de la confianza de la Cámara, hecho que el Presidente de Les Corts debe comunicar al Rey a los efectos de su nombramiento.
2. Si la moción de censura o cualquiera de sus alternativas, no fuese aprobada por Les Corts, sus signatarios **no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.**

ARTÍCULO 147 RGTO. CORTS

Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. A estos efectos, la presentada entre períodos de sesiones se imputará al próximo período de sesiones.

De la cuestión de confianza

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 51.

1. El President de la Generalitat, previa deliberación del Consell, puede plantear ante Les Corts la **cuestión de confianza** sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia.
2. La cuestión de confianza se presentará, en escrito motivado, ante la Mesa de Les Corts acompañada del correspondiente certificado del Consell.
3. Finalizado el debate de la cuestión de confianza, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts, ésta será sometida a **votación** transcurridas **al menos veinticuatro horas desde su presentación**. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la **mayoría simple** de los diputados. Si la cuestión versare sobre un proyecto de ley, éste se entenderá aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que, para su aprobación, se requiera mayoría cualificada.

De la cuestión de confianza

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 52.

Si Les Corts **negaran su confianza**, se procederá a la **elección del nuevo President** de la Generalitat de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente Ley.



1. El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. En todo momento se atenderá para su elección a lo que regula el Estatut d'Autonomia, la presente Ley y el Reglamento de Les Corts.
2. Después de cada renovación de Les Corts, y en los otros casos en los que así proceda, el Presidente de Les Corts, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat, dando prioridad a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos.
3. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante Les Corts el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. El debate se desarrollará en la forma que determine el Reglamento de Les Corts.
4. Para la elección hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido.
5. Si efectuadas las mencionadas votaciones no se otorgara la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores, atendiendo al resto de los candidatos presentados y a los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo. El Presidente de Les Corts podrá, en su caso, retomar la ronda de consultas.
6. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, el Presidente de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y el President de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones.
7. Se procederá nuevamente a la elección del President de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido por el presente artículo en los casos de renuncia, dimisión, incapacidad, defunción o pérdida de la cuestión de confianza.

**De la legislación delegada y de la
legislación de urgencia**

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 53.

Les Corts podran delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, con las **excepciones** siguientes:

- a) Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- b) Las que afecten al ordenamiento institucional básico de la Comunitat Valenciana o al régimen jurídico de su Administración Pública.
- c) Las que afecten al régimen electoral.
- d) Las que requieran de una mayoría cualificada para su aprobación.

En ningún caso procederá la subdelegación legislativa.

RELACIONES ENTRE EL CONSELL Y LES CORTS

DEF.-

De la legislación delegada y de la
legislación de urgencia

LEY 5/1983,
DEL CONSELL

Artículo 54.

La delegación legislativa habrá de conferirse al Consell de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio.

La delegación se agota al hacer uso de ella el Consell mediante la publicación del correspondiente Decreto legislativo.

La delegación no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.

**De la legislación delegada y de la
legislación de urgencia**

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 55.

1. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso podrán autorizar la modificación de la propia Ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo. Dicha Ley habrá de determinar el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, expresando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si alcanza a la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

De la legislación delegada y de la
legislación de urgencia

**LEY 5/1983,
DEL CONSELL**

Artículo 56.

Las **Leyes de delegación** pueden establecer en cada caso **mecanismos adicionales de control parlamentario**, sin perjuicio de las competencias propias de los Tribunales de Justicia.

El Consell, tan pronto como hubiere hecho uso de la delegación legislativa, dirigirá a Les Corts la correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquélla.

Artículo 57.

Cuando una proposición de Ley o una enmienda fueren contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Consell está facultado para oponerse a su tramitación.

En todo caso puede presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación.

Artículo 58.

1. De conformidad con la habilitación conferida por el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia, en casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, el Consell podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que adoptarán la forma de decretos-leyes y que **no podrán afectar** al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución Española y en el Estatut d'Autonomia y al régimen electoral de la Comunitat Valenciana.
2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos al **debate y votación de totalidad** en Les Corts sobre su convalidación o derogación, dentro del plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
3. En el plazo establecido en el número anterior, Les Corts podrán acordar la tramitación de los decretos-leyes como **proyectos de ley por el procedimiento de urgencia**.
4. La convalidación, derogación o tramitación como proyectos de ley de los decretos-leyes aprobados por el Consell se regirá por lo que disponga el Reglamento de Les Corts.

De la expiración del mandato

Artículo 59.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, **el President de la Generalitat declarará disueltas Les Corts y convocará elecciones.** En el **decreto de convocatoria** se especificará:

- el **número de diputados a elegir en cada circunscripción**, de forma que el **número total de diputados a elegir sea 99 o el superior** que, en su caso, establezca la Ley Electoral Valenciana,
 - duración de la campaña electoral**,
 - día de la votación**, así como
 - el lugar, día y hora de constitución de Les Corts**;
- todo ello de acuerdo con la Ley Electoral Valenciana.